

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1793/2532

บริษัทดีสโตน จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของโจทก์เฉพาะสินค้าที่
โจทก์นำเข้าตามฟ้องในเที่ยวที่สองถึงที่หก ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 109-
41416,119-41164,129-42034,010-40302และ 020-40088 โดยให้ถือราคาอัน
แท้จริงในท้องตลาด ตามบัญชีราคาสินค้าที่โจทก์อ้างส่งไว้ในคดีนี้เป็นเกณฑ์ในการ
เรียกเก็บภาษีอากรส่วนสินค้าที่โจทก์นำเข้าในเที่ยวแรกตามใบขนสินค้าขาเข้าเลข
ที่089-42318 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ (อันดับ 51)

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ